

MOHAMAD SHAHRULNIZAM BIN AHMAD

No. 38, Jalan Permata 3,
Laman Permata,
81100 Johor Bahru,
Johor Darul Takzim.

E-mel: shahrulnizam690@gmail.com
Tel: 019-7789227

Kepada:

FAIRE DEVELOPMENT SDN. BHD.

[202001010876 (1367196-P)]
30, Jalan Perjiranan 4/2,
Bandar Dato Onn,
81100 Johor Bahru,
Johor.

19 Jun 2026

Ruj. Kami: SMB/SHAH/2026/001

Tuan,

**Surat Maklum Balas Rasmi — Permohonan Penjelasan Berkenaan
Kenyataan Kelonggaran Binaan Bagi Kecacatan Tangga (Staircase
Misalignment)**

**Hartanah di No. 38, Jalan Permata 3, Laman Permata, 81100 Johor Bahru, Johor
Darul Takzim**

Merujuk kepada Perjanjian Jual Beli (Sales and Purchase Agreement) bertarikh 30 Ogos 2025 dengan nombor rujukan SOO/MNS/BAE30044/2506/NANA (Jadual G), saya telah mengemukakan Laporan Pemeriksaan Kecacatan (Defect Inspection Report) secara rasmi kepada pihak tuan melalui aplikasi pemaju (Marvis) pada 22 Mac 2026.

2. Dalam laporan tersebut, antara kecacatan yang dilaporkan termasuk ketidakselarasan tangga (staircase misalignment) sebanyak 15mm yang ditandakan sebagai Tag 100. Saya merujuk kepada kenyataan maklum balas pihak tuan yang menyatakan bahawa:

"Tuan, untuk makluman tuan misalignment 15mm yang dimaksudkan masih lagi dalam kelonggaran binaan bangunan yang ditetapkan. Pihak kami sudah beberapa kali periksa untuk pastikan keadaan dan tangga yang dimaklumkan."

3. Berhubung kenyataan di atas, saya dengan ini memohon pihak tuan untuk memberikan penjelasan secara bertulis bagi perkara-perkara berikut:
 - Apakah standard, kod atau rujukan teknikal khusus yang digunakan oleh

pihak tuan sebagai asas kepada kenyataan bahawa ketidakselarasan (misalignment) sebanyak 15mm adalah "masih dalam kelonggaran binaan bangunan yang ditetapkan"?

- Sila nyatakan nama penuh standard/kod tersebut, klausa berkaitan, serta had kelonggaran (tolerance) yang dibenarkan mengikut standard berkenaan.
 - Adakah penilaian tersebut dilakukan oleh jurutera bertauliah (Professional Engineer) atau pihak ketiga yang bebas? Jika ya, sila sertakan laporan penilaian berkenaan.
4. Untuk makluman pihak tuan, Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (UBBL 1984), By-Law 106(1) bertajuk "Dimensions of staircases" memperuntukkan bahawa:
- "...the dimensions of the rise and the tread of the staircase so chosen shall be uniform and consistent throughout."*
5. Berdasarkan peruntukan di atas, undang-undang dengan jelas menetapkan bahawa dimensi tangga mestilah seragam dan konsisten sepenuhnya (uniform and consistent throughout). Ketidakselarasan (misalignment) sebanyak 15mm yang dikesan pada tangga unit saya menunjukkan bahawa dimensi tangga tersebut tidak konsisten, dan ini bercanggah dengan kehendak By-Law 106(1) UBBL 1984. Oleh itu, kenyataan pihak tuan bahawa kecacatan ini "masih dalam kelonggaran binaan" memerlukan penjelasan dan bukti sokongan yang jelas.
6. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan bahawa di bawah Klausa 27(1) Perjanjian Jual Beli (Jadual G), pihak tuan sebagai pemaju adalah bertanggungjawab untuk memperbaiki segala kecacatan, pengecutan dan kerosakan lain yang dilaporkan dalam Tempoh Liabiliti Kecacatan (Defect Liability Period). Tanggungjawab ini termasuk memastikan binaan mematuhi semua standard dan undang-undang yang berkuat kuasa.

Permohonan Maklum Balas Bertulis

7. Dengan ini, saya memohon agar pihak tuan memberikan maklum balas secara bertulis dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh surat ini diterima, iaitu sebelum atau pada 3 Julai 2026. Maklum balas tersebut hendaklah merangkumi:
- Rujukan penuh standard/kod teknikal yang menyokong kenyataan pihak tuan;
 - Dokumen sokongan (jika ada) daripada jurutera bertauliah atau pihak ketiga bebas; dan
 - Pendirian rasmi pihak tuan sama ada kecacatan ini akan dibaiki atau

sebaliknya.

8. Sekiranya tiada maklum balas diterima dalam tempoh yang ditetapkan, atau sekiranya penjelasan yang diberikan tidak disokong oleh rujukan standard/kod yang sah, saya akan menganggap bahawa kenyataan pihak tuan berkenaan "kelonggaran binaan" adalah tanpa asas dan akan meneruskan tindakan selanjutnya termasuk pengeluaran Notis Rasmi Tuntutan Pembetulan Kecacatan (Defect Rectification Claim Notice) serta apa-apa remedi lain yang diperuntukkan di bawah undang-undang.

Saya berharap pihak tuan memberikan perhatian serius terhadap surat ini dan memberikan maklum balas dalam tempoh yang ditetapkan. Atas kerjasama dan perhatian tuan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,

(MOHAMAD SHAHRULNIZAM BIN AHMAD)

No. K/P: 900613-01-5365

E-mel: shahrulnizam690@gmail.com

Telefon: 019-7789227

s.k.:

- Tetuan Wang & S.B. Wong — molek@wangsbwong.com.my